

予備独自問題 H28-20

(配点：2)

月 日

月 日

公判前整理手続に関する次のアからオまでの各記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。

- ア. 裁判所は、裁判員裁判の対象事件ではない事件についても、必要があると認めるときは、公判前整理手続に付することができる。
- イ. 裁判所は、公判前整理手続において、弁護人から、被告人の自白調書につきその自白の任意性を争う旨の意見が述べられた場合には、公判前整理手続の終結までに当該自白調書の証拠能力を判断しなければならない。
- ウ. 検察官は、公判前整理手続における証拠開示に関する裁判所の決定に対して、不服申立てをすることができない。
- エ. 裁判所は、公判前整理手続に付された事件の公判において、検察官、被告人及び弁護人が公判前整理手続において取調べを請求しなかった証拠について、やむを得ない事由によって請求できなかった場合でなくても、必要と認めるときは、職権で証拠調べをすることができる。
- オ. 裁判所は、事件を公判前整理手続に付した場合、同手続を終結させて公判を開始した後は、期日間整理手続に付することができない。

1. ア イ 2. ア エ 3. イ ウ 4. ウ オ 5. エ オ

No186	公判前整理手続	正答率
予備H28-20	正解	79%
	2	

ア 正しい

316条の2第1項。裁判所は、充実した公判の整理を継続的、計画的かつ迅速に行うため必要があると認めるときは、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴いて、第1回公判期日前に、決定で、事件の争点及び証拠を整理するための公判準備として、事件を公判前整理手続に付することができる。その趣旨は、刑事裁判の充実、迅速化を図る点にある。そのため、裁判員裁判の対象事件については、裁判員にとって分かりやすく、迅速な裁判の実現を図るために審判計画を立てることを要するので、必要的に公判前整理手続が行われる（裁判員の参加する刑事裁判に関する法律49条）。また、裁判員裁判の対象ではない事件であっても、裁判所は、「充実した公判の整理を継続的、計画的かつ迅速に行うため必要があると認めるときは、公判前整理手続に付することができる。したがって、本記述は正しい。なお、裁判員裁判の対象でない事件であっても争点の多い事件や証拠関係の複雑な事件など、審理の長期化が予想される事件においては、公判前整理手続を行うことが相当とされている。また、平成28年改正により、316条の2第1項は、「裁判所は、充実した公判の審理を継続的、計画的かつ迅速に行うため必要があると認めるときは、検察官、被告人若しくは弁護人の請求により又は職権で、第一回公判期日前に、決定で、事件の争点及び証拠を整理するための公判準備として、事件を公判前整理手続に付することができる。」となり、同項の次に、「前項の決定又は同項の請求を却下する決定をするには、裁判所の規則の定めるところにより、あらかじめ、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴かなければならない。」の一項が加えられる（下線は辰巳法律研究所）。

イ 誤っている

裁判所は、証拠の採否を決定するために、事実の取調べ（43条3項）をすることができ、証拠能力に関する事実の取調べもできる。しかし、公判前整理手続において、弁護人から、被告人の自白調書につきその自白の任意性を争う旨の意見が述べられた場合には、公判前整理手続の終結までに当該自白調書の証拠能力を判断しなければならないと定める規定はない。したがって、本記述は誤っている。なお、この点についての学説は、証拠能力に関する事実の取調べについては、公判で行うべき実体に関する証拠調べと区別した事実の取調べが可能で、それが円滑な訴訟運営にも資する場合に限られるとする。そして、自白の任意性の判断については、任意性の判断と信用性の判断が密接に関連するため、公判前整理手続で任意性に関して取調官を尋問したとしても、公判廷であらためて証人尋問を行わざるを得ない場合が多く、その点が公訴事実の立証の帰趨を左右する性質のものであるから、公判前整理手続でそのような尋問を行うのは相当性を欠くことが多いであろうとする。

なお、自白の任意性が争われた場合に関連して、強引な取調べにより虚偽の自白が引き出され、これが証拠として利用されることで誤判が生じることを防ぐ必要がある。そこで、平成28年改正により、検察官は、逮捕・勾留中に裁判員裁判対象事件及び検察官独自捜査事件の対象事件について被疑者調書として作成された被告人の供述調書の任意性が争われたときには、原則として、当該供述調書が作成された取調べの状況を録音・録画した記録媒体の証拠調べを請求しなければならないこととなった（301条の2第1項）。そして、検察官が同項の規定に違反して同項に規定する記録媒体の取調べを請求しない時は、裁判所は、決定で、同項に規定する書面の取調べの請求を却下しなければならない（同条2項）。

ウ 誤っている

316条の25第3項、316条の26第3項。316条の25第1項及び316条の26第1項の請求についてした決定に対しては、即時抗告をすることができる（316条の25第3項、316条の26第3項）。これらの規定は、不服申立ての主体を特に限定していない。よって、検察官は、公判前整理手続における証拠開示に関する裁判所の決定に対して、不服申立てをすることができる。したがって、本記述は誤っている。

エ 正しい

316条の32。公判前整理手続又は期日間整理手続に付された事件については、検察官及び被告人又は弁護人は、298条1項の規定にかかわらず、やむを得ない事由によって公判前整理手続又は期日間整理手続において請求することができなかつたものを除き、当該公判前整理手続又は期日間整理手続が終わった後には、証拠調べを請求することができない（316条の32第1項）。316条の32第1項の規定は、裁判所が、必要と認めるときに、職権で証拠調べをすることを妨げるものではない（316条の32第2項）。このように、公判前整理手続終結後の証拠調べ請求の制限は検察官及び被告人又は弁護人に対するものであって、裁判所が必要と認めるときに、職権で証拠調べをすることを妨げるものではない。したがって、本記述は正しい。

オ 誤っている

期日間整理手続とは、審理の経過にかんがみ必要と認められたときに、第1回公判期日後に、裁判所の決定で、事件の争点及び証拠を整理するための公判準備をする制度である（316条の28第1項）。その趣旨は、充実した審理を集中的・計画的に行うためには、公判前整理手続を行うことができるが、審理経過によっては、第1回公判期日後に、事件の争点及び証拠を整理する必要があることもあるため、このような制度を設け、事件の争点及び証拠を整理するための公判準備を可能とする点にある。そして、316条の28第1項は、「審理の経過にかんがみ必要と認めるときは、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴いて」と規定しており、事件を公判前整理手続に付した場合であっても、同手続を終結させて公判を開始した後に期日間整理手続に付することを禁じていない。したがって、本記述は誤っている。なお、平成28年改正により、316条の28第1項は、「裁判所は、審理の経過に鑑み必要と認めるときは、検察官、被告人若しくは弁護人の請求により又は職権で、第一回公判期日後に、決定で、事件の争点及び証拠を整理するための公判準備として、事件を期日間整理手続に付することができる。」となる（下線は辰巳法律研究所）。

以上により、正しい記述はアとエであり、したがって、正解は肢2となる。

